

Datei: emails/2026-01-19_mandant_erstkontakt_sozialamt.eml

Von	Markus Reinhold <markus.reinhold@example.invalid>
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Mon, 19 Jan 2026 18:42:00 +0100
Betreff	Schreiben vom Sozialamt wegen meiner Mutter

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

vielen Dank für das heutige Gespräch. Wie besprochen schicke ich Ihnen das Schreiben des Sozialamts der StädteRegion Aachen vom 12.01.2026, den Heimvertrag und den Pflegegradbescheid meiner Mutter als Anhang.

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum ich jetzt zahlen soll. Meine Mutter hat sich seit meiner Jugend nicht mehr gekümmert. Außerdem habe ich Frau und zwei schulpflichtige Kinder, und das Haus ist noch nicht abbezahlt. Meine Schwester Carola arbeitet nur Teilzeit.

Ich würde gern wissen, ob ich überhaupt Auskunft geben muss und was im schlimmsten Fall auf mich zukommt.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinhold

Datei: emails/2026-01-27_schwester_carola_einkommen.eml

Von	Carola Vennhoff <carola.vennhoff@example.invalid>
An	Markus Reinhold <markus.reinhold@example.invalid>
Datum	Tue, 27 Jan 2026 20:15:00 +0100
Betreff	Re: Sache Mama – mein Einkommen

Lieber Markus,

ich habe auch so ein Schreiben vom Sozialamt bekommen. Ich arbeite ja nur drei Tage die Woche im Labor, mein Bruttogehalt liegt bei ungefähr 38.000 Euro im Jahr. Mein Mann verdient mehr, aber das geht das Amt doch nichts an, oder?

Soll ich überhaupt etwas hinschicken? Ich will keinen Fehler machen. Kann deine Anwältin mir kurz sagen, was ich tun soll, oder brauche ich jemand eigenen?

Liebe Grüße

Carola

Von	kanzlei@example.invalid
An	Markus Reinhold <markus.reinhold@example.invalid>
Datum	Tue, 03 Feb 2026 11:08:00 +0100
Betreff	Zwischenstand Elternunterhalt – Auskunft und Strategie

Sehr geehrter Herr Reinhold,

wir haben Ihre Unterlagen ausgewertet. Kurz der Zwischenstand.

1. Ihr Jahresbrutto liegt mit rund 112.000 Euro über der Grenze von 100.000 Euro. Der Rückgriff ist daher dem Grunde nach eröffnet, eine pauschale Auskunftsverweigerung ist bei Ihnen nicht aussichtsreich.

2. Entscheidend ist die Leistungsfähigkeit. Nach Abzug des Unterhalts für Ihre beiden Kinder und des beim Elternunterhalt deutlich erhöhten Selbstbehalts verbleibt nach unserer vorläufigen Rechnung kaum oder kein einzusetzender Betrag. Das Amt zahlt monatlich rund 2.155 Euro; mehr als das könnte ohnehin nie verlangt werden.

3. Ihre Schwester liegt mit rund 38.000 Euro unter der Grenze und dürfte nicht herangezogen werden. Den Kontaktabbruch und die Schenkung von 2021 sichern wir vorsorglich.

Wir entwerfen ein Antwortschreiben an das Amt, das Auskunft erteilt, aber die fehlende Leistungsfähigkeit darlegt. Bitte bestätigen Sie uns die Einkommenszahlen.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen elternunterhalt-pflegeheim-sozialamtsregress-aachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Bescheidzugang;prüfen;Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig;Fristkalender		
medizinischer Kernbefund;prüfen;Arztbrief	Gutachten	Pflegeprotokoll;Belegmatrix
Eilbedürftigkeit;prüfen;Kosten	Gesundheitsrisiko	Versorgungslücke;Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Datei: csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv

Position;Betrag EUR;Frequenz;Bemerkung
Bruttogrundgehalt;7650.00;monatlich;91800 EUR im Jahr
Jahresbonus 2025;16400.00;einmalig;ausgezahlt Maerz 2026
Geldwerter Vorteil Dienstwagen;4080.00;jaehrlich;in Lohnabrechnung ausgewiesen
Bruttojahreseinkommen 2025;112280.00;jaehrlich;Summe ueber 100000 EUR Grenze
Bereinigtes Nettoeinkommen;5950.00;monatlich;nach Steuern und Sozialabgaben ueberschlaegig
Abzug private Altersvorsorge;-320.00;monatlich;rund 5 Prozent Brutto Arbeitswert
Abzug Berufsunfaehigkeitsversicherung;-92.00;monatlich;
Bereinigtes Nettoeinkommen nach Vorsorge;5538.00;monatlich;Zwischensumme
Vorrangiger Kindesunterhalt zwei Kinder;-1180.00;monatlich;Tabelle 2026 Zahlbeträge
Verbleibend vor Selbstbehalt;4358.00;monatlich;
Familienselbstbehalt Eheleute;4800.00;monatlich;Arbeitswert zu verifizieren
Einzusetzendes Einkommen Variante hoher Selbstbehalt;0.00;monatlich;keine Leistungsfähigkeit
Einzusetzendes Einkommen Variante niedriger Selbstbehalt;0.00;monatlich;Spanne bis niedriger dreistelliger Betrag offen
Obergrenze Regress ungedeckter Bedarf;2155.00;monatlich;begrenzt Inanspruchnahme

Datei: csv/heimkosten_aufstellung.csv

Position;Betrag EUR;Frequenz;Bemerkung
Pflegebedingte Aufwendungen;1910.00;monatlich;Pflegegrad 4
Unterkunft und Verpflegung;1040.00;monatlich;
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil und Investitionskosten;1060.00;monatlich;
Ausbildungsumlage und Zusatzleistungen;370.00;monatlich;
Gesamtentgelt Heim;4380.00;monatlich;Summe
Altersrente Mutter;-1420.00;monatlich;netto
Leistung Pflegekasse Pflegegrad 4;-805.00;monatlich;vollstationaer
Eigene Mittel zusammen;-2225.00;monatlich;Summe Abzug
Ungedeckter Bedarf;2155.00;monatlich;Sozialamtsleistung SGB XII

Datei: csv/vermoegensuebersicht_markus_reinhold.csv

Position;Wert EUR;Art;Bemerkung
Miteigentumsanteil Einfamilienhaus;270000.00;Aktivum;haelftiger Anteil Verkehrswert
Anteilige Restschuld Darlehen;-98000.00;Passivum;Stand 31.12.2025
Girokonto und Tagesgeld;24500.00;Aktivum;teils Notgroschen geschuetzt
Bausparguthaben;11800.00;Aktivum;
Private Rentenversicherung Rueckkaufswert;41000.00;Aktivum;Altersvorsorge geschuetzt
Pkw Baujahr 2021;18000.00;Aktivum;Zeitwert

Mandatsnotiz und Rechtswahrungsanzeige des Sozialamts

1 Mandat

Der Mandant Markus Reinhold, geboren am 04.03.1974, wohnhaft Lousberger Straße 17, 52066 Aachen, hat am 19.01.2026 in der Kanzlei vorgesprochen. Er hat ein Schreiben des Sozialamts der StädteRegion Aachen vom 12.01.2026 vorgelegt, mit dem er als Sohn der Heimbewohnerin Hildegard Reinhold zur Auskunft über Einkommen und Vermögen aufgefordert und auf einen möglichen Unterhaltsregress hingewiesen wird.

2 Sachstand nach Angaben des Mandanten

Die Mutter des Mandanten, Hildegard Reinhold, geboren am 27.08.1941, lebt seit dem 01.10.2025 vollstationär im Seniorenzentrum St. Gertrud, Jakobstraße 204, 52064 Aachen. Sie ist in Pflegegrad 4 eingestuft. Ihre Rente und der Leistungsanteil der Pflegekasse decken das Heimentgelt nicht. Das Sozialamt leistet seit dem 01.10.2025 ergänzende Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und prüft nun den Rückgriff gegen die unterhaltspflichtigen Kinder.

Der Mandant hat eine Schwester, Carola Vennhoff, geboren am 11.06.1976, wohnhaft in Düren. Weitere Geschwister gibt es nicht. Der Vater ist 2019 verstorben.

3 Inhalt der Rechtswahrungsanzeige vom 12.01.2026

Das Sozialamt teilt sinngemäß mit, dass es ab dem 01.10.2025 Leistungen der Hilfe zur Pflege für Hildegard Reinhold erbringt. Es zeigt an, dass ein etwaiger Unterhaltsanspruch der Leistungsberechtigten gegen ihre Kinder nach § 94 SGB XII auf den Sozialhilfeträger übergeht, soweit Leistungen erbracht werden. Es weist darauf hin, dass ein Unterhaltsrückgriff nur in Betracht kommt, wenn das jeweilige Kind im Kalenderjahr ein Gesamteinkommen von mehr als 100.000 EUR brutto erzielt; bei Unterschreiten dieser Grenze unterbleibt der Übergang des Anspruchs.

Das Sozialamt fordert den Mandanten auf, binnen vier Wochen Auskunft über sein Einkommen und Vermögen zu erteilen und entsprechende Belege vorzulegen. Die in Bezug genommene Rechtsprechung zu Umfang und Vermutungswirkung der Einkommensgrenze ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Anliegen des Mandanten

Der Mandant möchte wissen, ob er überhaupt Auskunft erteilen muss, ob und in welcher Höhe er zahlen muss, ob seine Schwester mithaftet und ob frühere Zuwendungen seiner Mutter eine Rolle spielen. Er berichtet zudem von einem langjährigen Kontaktabbruch der Mutter und fragt, ob ihn das entlastet.

5 Sofortmaßnahmen

Es wurde vereinbart, gegenüber dem Sozialamt zunächst die Vertretung anzuzeigen, eine Fristverlängerung für die Auskunft zu erbitten und die Einkommens- und Vermögensunterlagen des Mandanten vollständig zusammenzustellen. Die materielle Schwellenprüfung nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz wird vorgezogen, weil sie über das Ob des Rückgriffs entscheidet.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Schreiben des Sozialamts der StädteRegion Aachen vom 12.01.2026 (Az. anonymisiert), Heimvertrag und Pflegegradbescheid liegen in Kopie vor. Normbezug: §§ 1601, 1602, 1603, 1606, 1611 BGB, § 94 SGB XII, Angehörigen-Entlastungsgesetz.

Familien- und Vermögenslage des Mandanten

1 Persönliche Verhältnisse

Der Mandant Markus Reinhold ist verheiratet mit Sabine Reinhold, geborene Köster, geboren am 02.11.1976. Sie ist als Erzieherin in Teilzeit beschäftigt. Die Eheleute haben zwei Kinder: Lennart, geboren am 15.09.2008, Schüler, und Frieda, geboren am 22.04.2012, Schülerin. Beide Kinder leben im Haushalt der Eheleute und befinden sich in Ausbildung. Es bestehen vorrangige Unterhaltspflichten gegenüber den beiden minderjährigen Kindern und gegenüber der Ehefrau.

2 Wohnsituation

Die Familie bewohnt ein Einfamilienhaus in der Lousberger Straße 17, 52066 Aachen, das den Eheleuten je zur Hälfte gehört. Das Haus ist mit einem Darlehen belastet, das mit monatlich 1.180 EUR (Zins und Tilgung) bedient wird. Der Verkehrswert wird vom Mandanten mit rund 540.000 EUR angegeben; die Restschuld beträgt zum 31.12.2025 rund 196.000 EUR.

3 Vermögensübersicht des Mandanten

Der Mandant hat folgende Vermögenswerte angegeben. Die Werte sind in der Tabelle csv/vermoegensuebersicht_markus_reinhold.csv im Einzelnen aufgeführt.

3.1 Hälfziger Miteigentumsanteil am selbst bewohnten Einfamilienhaus, anteiliger Verkehrswert rund 270.000 EUR, anteilige Restschuld rund 98.000 EUR.

3.2 Girokonto und Tagesgeld mit zusammen rund 24.500 EUR.

3.3 Bausparvertrag mit einem Guthaben von rund 11.800 EUR.

3.4 Eine private Rentenversicherung mit einem Rückkaufswert von rund 41.000 EUR, die der Mandant als ergänzende Altersvorsorge bespart.

3.5 Ein Pkw, Baujahr 2021, Zeitwert rund 18.000 EUR.

4 Laufende Verpflichtungen

Neben der Darlehensrate für das Eigenheim trägt der Mandant Beiträge zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung von monatlich 92 EUR sowie zu der privaten Rentenversicherung von monatlich 320 EUR. Hinzu treten die üblichen Lebenshaltungskosten der vierköpfigen Familie.

5 Bedeutung für die Prüfung

Die Vermögenslage ist erst relevant, wenn die Schwellenprüfung nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz den Rückgriff überhaupt eröffnet. Sie ist außerdem für Schonvermögen und Altersvorsorge bedeutsam; dazu Aktenstück 07. Die vorrangigen Unterhaltspflichten gegenüber Ehefrau und Kindern mindern die Leistungsfähigkeit gegenüber der Mutter; dazu Aktenstück 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten im Erstgespräch vom 19.01.2026, der Grundbuchauszug, der Darlehensvertrag und die Versicherungsunterlagen, die jeweils in Kopie vorliegen.

Einkommen des Mandanten und die Jahresbruttogrenze von 100.000 EUR

1 Beschäftigung

Der Mandant ist als Vertriebsleiter bei der Rheinmetall-fremden, hier anonymisierten Carbontec Verfahrenstechnik GmbH in Würselen unbefristet angestellt. Das Anstellungsverhältnis besteht seit 2011.

2 Einkommensbestandteile 2025

2.1 Das Bruttogrundgehalt betrug 2025 monatlich 7.650 EUR, mithin 91.800 EUR im Jahr.

2.2 Hinzu kam ein erfolgsabhängiger Jahresbonus von 16.400 EUR brutto, ausgezahlt im März 2026 für das Geschäftsjahr 2025.

2.3 Der Mandant nutzt einen Dienstwagen auch privat; der geldwerte Vorteil ist mit 4.080 EUR im Jahr in der Lohnabrechnung ausgewiesen.

2.4 Das steuerpflichtige Bruttojahreseinkommen 2025 beträgt damit zusammen rund 112.280 EUR. Die Einzelwerte sind in csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv aufgeführt.

3 Einordnung zur Jahresbruttogrenze

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz hat die Heranziehung zum Elternunterhalt an die Bedingung geknüpft, dass das unterhaltspflichtige Kind ein jährliches Gesamteinkommen von mehr als 100.000 EUR erzielt. Solange diese Grenze nicht überschritten wird, geht ein etwaiger Unterhaltsanspruch nicht auf den Sozialhilfeträger über. Der genaue Einkommensbegriff, die Frage, ob auf das Bruttoeinkommen oder auf eine bestimmte Summe von Einkunftsarten abzustellen ist, und der jeweils maßgebliche Stand sind als Arbeitswert zu behandeln und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Vorläufige Bewertung

Nach den vorliegenden Zahlen überschreitet der Mandant die Grenze von 100.000 EUR im Jahr deutlich. Die zugunsten des Kindes wirkende Vermutung, dass die Grenze nicht überschritten wird, greift hier voraussichtlich nicht zu seinen Gunsten ein. Damit ist der Rückgriff gegen ihn dem Grunde nach eröffnet, und die weitere Prüfung der Leistungsfähigkeit, des Selbstbehalts und der anteiligen Haftung wird erforderlich.

5 Abgrenzung zur Schwester

Für die Schwester Carola Vennhoff ist nach deren Angaben von einem Jahresbruttoeinkommen deutlich unterhalb von 100.000 EUR auszugehen; dazu Aktenstück 05. Sollte sich dies bestätigen, scheidet ein Rückgriff gegen sie aus, und die Mithaftung ist neu zu bewerten.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 2025, die Bonusabrechnung März 2026 und der Einkommensteuerbescheid 2024, die jeweils in Kopie vorliegen. Normbezug: Angehörigen-Entlastungsgesetz, § 94 SGB XII.

Heimkosten und Sozialhilfeleistung

1 Heimaufenthalt

Hildegard Reinhold lebt seit dem 01.10.2025 vollstationär im Seniorenzentrum St. Gertrud in Aachen. Sie ist in Pflegegrad 4 eingestuft. Eine Rückkehr in die eigene Wohnung ist nach ärztlicher Einschätzung nicht zu erwarten.

2 Monatliches Heimentgelt

Das monatliche Gesamtentgelt des Heims setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Die Einzelposten sind in csv/heimkosten_aufstellung.csv aufgeführt.

2.1 Pflegebedingte Aufwendungen 1.910 EUR.

2.2 Unterkunft und Verpflegung 1.040 EUR.

2.3 Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil und Investitionskosten zusammen 1.060 EUR.

2.4 Ausbildungsumlage und Zusatzleistungen zusammen 370 EUR.

2.5 Das Gesamtentgelt beträgt damit 4.380 EUR im Monat.

3 Eigene Mittel der Mutter

3.1 Hildegard Reinhold bezieht eine gesetzliche Altersrente von 1.420 EUR netto im Monat.

3.2 Die Pflegekasse zahlt für Pflegegrad 4 bei vollstationärer Pflege einen Leistungsbetrag von 805 EUR im Monat.

3.3 Eigene Mittel zusammen damit 2.225 EUR im Monat.

4 Ungedeckter Bedarf und Sozialhilfeleistung

Dem Gesamtentgelt von 4.380 EUR stehen eigene Mittel von 2.225 EUR gegenüber. Der ungedeckte Bedarf beträgt damit 2.155 EUR im Monat. Diesen Betrag erbringt das Sozialamt seit dem 01.10.2025 als ergänzende Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Ein der Mutter zu belassender Barbetrag und etwaige Bekleidungspauschalen sind in der überschlägigen Rechnung noch nicht berücksichtigt; sie erhöhen den vom Sozialamt zu deckenden Bedarf geringfügig und sind bei der genauen Berechnung gesondert anzusetzen.

5 Bedeutung für den Regress

Der vom Sozialamt monatlich aufgewendete Betrag von rund 2.155 EUR bildet die Obergrenze dessen, was im Wege des Rückgriffs nach § 94 SGB XII von den unterhaltspflichtigen Kindern überhaupt verlangt werden kann. Die tatsächliche Höhe richtet sich zusätzlich nach der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit der Kinder, also nach dem einzusetzenden Einkommen oberhalb des Selbstbehalts; dazu Aktenstücke 06 und 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind der Heimvertrag vom 22.09.2025, die Entgeltmitteilung des Heims, der Rentenbescheid und der Pflegegradbescheid, die jeweils in Kopie vorliegen. Die Höhe des Pflegekassen-Leistungsbetrags für Pflegegrad 4 ist als Arbeitswert vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Geschwister und anteilige Haftung nach Paragraf 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB

1 Die Schwester Carola Vennhoff

Hildegard Reinhold hat zwei Kinder: den Mandanten Markus Reinhold und dessen Schwester Carola Vennhoff, geboren am 11.06.1976, wohnhaft Wirtelstraße 9, 52349 Düren. Carola Vennhoff ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet nach eigenen Angaben in Teilzeit als medizinisch-technische Assistentin.

2 Grundsatz der anteiligen Haftung

Mehrere gleich nahe Verwandte haften nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB für den Unterhalt anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen. Es liegt also keine gesamtschuldnerische Haftung vor; jedes Kind schuldet nur den auf es entfallenden Anteil. Das Sozialamt kann den Mandanten daher nicht für den gesamten ungedeckten Bedarf in Anspruch nehmen, soweit die Schwester ebenfalls leistungsfähig ist.

3 Wirkung der Einkommensgrenze auf die Verteilung

Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz wird die Verteilung überlagert. Ein Kind, dessen Jahresgesamteinkommen 100.000 EUR nicht übersteigt, kann nicht herangezogen werden; ein etwaiger Anspruch geht insoweit nicht auf das Sozialamt über. Liegt nur eines von zwei Kindern über der Grenze, kommt für die Verteilung im Verhältnis der Geschwister allein das Kind oberhalb der Grenze in Betracht. Ob in einem solchen Fall der Anteil des unter der Grenze liegenden Kindes auf das andere Kind verlagert wird oder beim Sozialhilfeträger verbleibt, ist umstritten und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Einkommen der Schwester nach derzeitigem Stand

Carola Vennhoff hat dem Mandanten gegenüber angegeben, in Teilzeit zu arbeiten und ein Jahresbruttoeinkommen von rund 38.000 EUR zu erzielen. Träfe dies zu, läge sie deutlich unterhalb der Grenze von 100.000 EUR, und ein Rückgriff gegen sie scheidet aus. Eine verbindliche Auskunft der Schwester gegenüber dem Sozialamt liegt noch nicht vor; die Angaben sind bislang nicht belegt.

5 Folgen für den Mandanten

Sollte sich bestätigen, dass nur der Mandant die Einkommensgrenze überschreitet, trägt im Innenverhältnis der Geschwister im Ergebnis allein er die Haftung, soweit sie reicht. Eine quotale Entlastung durch die Schwester scheidet dann aus. Es ist deshalb von vorrangiger Bedeutung, die Einkommensverhältnisse der Schwester zu klären, weil sie unmittelbar die Höhe der Inanspruchnahme des Mandanten bestimmen.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten und seiner Schwester. Belege zum Einkommen der Schwester liegen noch nicht vor. Normbezug: § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB, Angehörigen-Entlastungsgesetz, § 94 SGB XII.

Selbstbehalt beim Elternunterhalt

1 Grundsatz

Auch wenn ein Kind die Einkommensgrenze überschreitet und dem Grunde nach haftet, schuldet es Unterhalt nur, soweit es leistungsfähig ist, also nur aus dem Einkommen, das einen ihm zu belassenden Selbstbehalt übersteigt. Beim Elternunterhalt ist der Selbstbehalt deutlich höher angesetzt als beim Kindes- oder Ehegattenunterhalt, weil dem Kind eine eigene angemessene Lebensführung und Altersvorsorge erhalten bleiben soll.

2 Höhe des Selbstbehalts als Arbeitswert

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber unterhaltsberechtigten Eltern wird in der Praxis mit einem Sockelbetrag angesetzt, der für den Pflichtigen selbst in der Größenordnung von rund 2.650 EUR und für einen mit ihm zusammenlebenden Ehegatten zusätzlich in der Größenordnung von rund 2.150 EUR liegt; der Familienselbstbehalt der Eheleute zusammen wird entsprechend mit rund 4.800 EUR angesetzt. Diese Werte sind als Arbeitswert und vorläufiger Stand zu behandeln und vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Sie sind nicht amtlich-final.

3 Behandlung des die Grenze überschreitenden Falls

Beim Elternunterhalt nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes wird zum Teil vertreten, dass es eines gesonderten Familienselbstbehalts nicht mehr bedürfe, weil schon die Einkommensgrenze von 100.000 EUR die wirtschaftlich schwächeren Kinder ausnimmt und der einzusetzende Anteil ohnehin gering ausfällt. Wie der Selbstbehalt bei einem Kind oberhalb der Grenze konkret zu bemessen ist und ob neben der Grenze noch ein eigenständiger Selbstbehalt anzusetzen ist, ist nicht abschließend geklärt und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Anwendung auf den Mandanten

Der Mandant lebt mit seiner teilzeitbeschäftigten Ehefrau und zwei minderjährigen Kindern in einem Haushalt. Sein bereinigtes Einkommen ist um die vorrangigen Unterhaltungspflichten gegenüber Ehefrau und Kindern zu vermindern, bevor ein Selbstbehalt für den Elternunterhalt geprüft wird; dazu Aktenstück 10. Erst der Betrag, der nach Abzug aller vorrangigen Belastungen und des erhöhten Selbstbehalts verbleibt, steht für den Elternunterhalt zur Verfügung, und davon ist regelmäßig nur ein Teil einzusetzen.

5 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Die genannten Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Normbezug: §§ 1603, 1609 BGB. Etwaige unterhaltsrechtliche Leitlinien und Rechtsprechung sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Schonvermögen und Altersvorsorge

1 Grundsatz

Ein unterhaltspflichtiges Kind muss für den Elternunterhalt nicht sein gesamtes Vermögen einsetzen. Geschützt sind insbesondere das angemessen selbst genutzte Eigenheim, eine angemessene zusätzliche Altersvorsorge sowie ein Notgroschen für unvorhergesehene Ausgaben. Der Einsatz des Vermögensstamms kommt nur in Betracht, soweit er nicht zu diesen geschützten Positionen gehört und seine Verwertung zumutbar ist.

2 Eigenheim

Der hälftige Miteigentumsanteil des Mandanten am selbst bewohnten Einfamilienhaus ist als angemessenes selbst genutztes Wohneigentum geschützt. Es muss zur Deckung des Elternunterhalts nicht verwertet werden, solange die Familie es bewohnt und der Wohnwert nicht unangemessen ist.

3 Altersvorsorge

3.1 Der Mandant ist gesetzlich rentenversichert. Daneben bespart er eine private Rentenversicherung mit monatlich 320 EUR; der Rückkaufswert beträgt rund 41.000 EUR.

3.2 Beim Elternunterhalt wird einem Arbeitnehmer eine zusätzliche Altersvorsorge zugestanden, die in der Praxis mit einem Anteil von etwa fünf Prozent des Bruttoeinkommens als angemessen angesetzt wird. Bezogen auf das Jahresbrutto des Mandanten von rund 112.000 EUR entspricht das einem geschützten Vorsorgeaufwand in der Größenordnung von rund 5.600 EUR im Jahr. Der hieraus aufgebaute Kapitalstock und der Rückkaufswert der privaten Rentenversicherung sind in diesem Rahmen als Schonvermögen zu behandeln. Der genaue Prozentsatz und die Berechnungsweise sind als Arbeitswert vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

4 Notgroschen und sonstiges Vermögen

Die Bankguthaben und das Bausparguthaben sind teilweise als Notgroschen geschützt. Der über den geschützten Rahmen hinausgehende Teil des liquiden Vermögens kann grundsätzlich für den Unterhalt herangezogen werden; angesichts der vorrangigen Familienlasten und der ohnehin begrenzten Inanspruchnahme dürfte ihm hier nur untergeordnete Bedeutung zukommen.

5 Folge

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Mandant seinen Vermögensstamm nur in geringem Umfang einsetzen muss. Die Inanspruchnahme richtet sich vor allem nach dem einzusetzenden Einkommen; dazu Aktenstück 10.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind der Grundbuchauszug, der Versicherungsschein der privaten Rentenversicherung und die Kontoauszüge, die jeweils in Kopie vorliegen. Der Prozentsatz für die zusätzliche Altersvorsorge ist ein Arbeitswert und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Frühere Schenkungen der Mutter und Rückforderung nach Paragraph 528 BGB

1 Sachverhalt der Zuwendung

Hildegard Reinhold hat am 14.07.2021 ihrer Enkelin Frieda Reinhold, der Tochter des Mandanten, einen Geldbetrag von 30.000 EUR geschenkt. Der Betrag wurde als Grundstock für die spätere Ausbildung der Enkelin auf ein Sparkonto eingezahlt. Eine notarielle Beurkundung erfolgte nicht; die Zuwendung wurde durch Überweisung vollzogen. Daneben hat die Mutter dem Mandanten im Jahr 2018 einen Gebrauchtwagen im damaligen Wert von rund 8.000 EUR überlassen.

2 Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers

Nach § 528 BGB kann der Schenker die Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen, soweit er nach Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten. Dieser Rückforderungsanspruch kann auf den Sozialhilfeträger übergehen, wenn dieser für den verarmten Schenker Leistungen erbringt. Der Anspruch besteht nicht, wenn seit der Leistung des geschenkten Gegenstandes zehn Jahre verstrichen sind oder wenn der Schenker durch die Rückforderung den eigenen angemessenen Unterhalt gefährden würde.

3 Bewertung der Zuwendungen

3.1 Die Geldschenkung von 2021 liegt innerhalb der Zehnjahresfrist. Sie kommt als Gegenstand eines auf das Sozialamt übergegangenen Rückforderungsanspruchs in Betracht, soweit die Mutter ohne sie ihren Heimbefordern hätte decken können. Da die Schenkung an die Enkelin erfolgte, richtete sich ein Rückforderungsverlangen gegen diese, nicht unmittelbar gegen den Mandanten; gleichwohl betrifft es das Familienvermögen und ist in die Strategie einzubeziehen.

3.2 Die Überlassung des Gebrauchtwagens 2018 liegt vor mehr als zehn Jahren noch nicht, ist aber von geringem Wert und dürfte zudem als Anstandsschenkung oder als verbrauchte Zuwendung kaum durchsetzbar sein.

4 Verhältnis zum Unterhaltsregress

Der Schenkungsrückforderungsanspruch nach § 528 BGB steht neben dem Unterhaltsanspruch. Das Sozialamt kann grundsätzlich beide Wege prüfen. Für den Mandanten ist bedeutsam, dass eine erfolgreiche Rückforderung der Geldschenkung den ungedeckten Bedarf der Mutter und damit das Volumen des Unterhaltsregresses verringern würde.

5 Offene Punkte

Zu klären ist, ob das geschenkte Geld noch vorhanden ist, ob die Enkelin sich auf Entreichung berufen kann und ob die Mutter die Zuwendung im Sozialhilfeantrag angegeben hat. Die einschlägige Rechtsprechung zur Reichweite des Anspruchs und zur sogenannten verschärften Haftung ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten und der Kontonachweis über die Überweisung vom 14.07.2021. Normbezug: § 528 BGB, § 529 BGB, § 93 SGB XII.

Auskunftsverlangen des Sozialamts und Auskunftspflicht

1 Inhalt des Auskunftsverlangens

Das Sozialamt hat mit Schreiben vom 12.01.2026 den Mandanten aufgefordert, Auskunft über sein Einkommen und Vermögen zu erteilen und Belege vorzulegen. Verlangt werden insbesondere Angaben zum Bruttoeinkommen, zu Sonderzahlungen, zu Vermögenswerten und zu Unterhaltspflichten.

2 Rechtsgrundlage und Reichweite

2.1 Die Auskunftspflicht des unterhaltspflichtigen Kindes gegenüber dem Sozialhilfeträger folgt aus den sozialhilferechtlichen Auskunftsvorschriften in Verbindung mit dem auf den Träger übergegangenen Anspruch. Sie dient dazu, das Bestehen und die Höhe eines Unterhaltsanspruchs zu klären.

2.2 Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ist die Auskunftspflicht eingeschränkt. Ein Auskunftsverlangen setzt voraus, dass hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Kind die Jahreseinkommensgrenze von 100.000 EUR überschreitet. Liegen solche Anhaltspunkte nicht vor, greift die gesetzliche Vermutung, dass die Grenze nicht überschritten wird, und ein umfassendes Auskunftsverlangen ist unzulässig. Der genaue Umfang der danach noch geschuldeten Auskunft und die Anforderungen an die Anhaltspunkte sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

3 Anwendung auf den Mandanten

Beim Mandanten bestehen tatsächlich Anhaltspunkte für ein Überschreiten der Grenze, da er als Vertriebsleiter in einer einkommensstarken Position tätig ist und das Sozialamt dies offenbar ermittelt hat. Eine pauschale Auskunftsverweigerung unter Berufung auf die Vermutung ist hier daher nicht aussichtsreich. Es empfiehlt sich, die Auskunft zu erteilen, sie aber auf das gesetzlich Geschuldete zu begrenzen und durch sachgerechte Bereinigungen die tatsächliche Leistungsfähigkeit realistisch darzustellen.

4 Anwendung auf die Schwester

Bei der Schwester Carola Vennhoff fehlt es nach derzeitigem Stand an Anhaltspunkten für ein Überschreiten der Grenze. Ihr gegenüber kann ein umfassendes Auskunftsverlangen unzulässig sein; eine knappe Erklärung über das Nichterreichen der Grenze kann genügen. Dies ist mit ihr abzustimmen, betrifft aber primär ihr eigenes Mandat.

5 Folge für die Strategie

Die Auskunft des Mandanten ist vollständig und wahrheitsgemäß, aber zugleich rechtlich überlegt zu erteilen, weil sie unmittelbar die Grundlage für die Berechnung des einzusetzenden Einkommens bildet; dazu Aktenstück 10. Eine unrichtige oder unvollständige Auskunft kann nachteilige Folgen haben.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage ist das Auskunftsschreiben des Sozialamts vom 12.01.2026. Normbezug: §§ 117, 94 SGB XII, Angehörigen-Entlastungsgesetz. Die Reichweite der eingeschränkten Auskunftspflicht ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Berechnung des einzusetzenden Einkommens

1 Ausgangsgröße

Grundlage ist nicht das Jahresbrutto von rund 112.000 EUR, sondern das hieraus folgende bereinigte monatliche Nettoeinkommen. Die folgende Rechnung ist eine Arbeitsrechnung; die Selbstbehaltssätze und die Behandlung des die Grenze überschreitenden Falls sind vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

2 Vom Brutto zum bereinigten Netto

2.1 Aus dem Bruttojahreseinkommen von rund 112.280 EUR ergibt sich nach Steuern und Sozialabgaben ein monatliches Nettoeinkommen von rund 5.950 EUR. Der geldwerte Vorteil des Dienstwagens ist darin enthalten.

2.2 Hiervon sind abzuziehen die berücksichtigungsfähige zusätzliche Altersvorsorge von rund 320 EUR und die Berufsunfähigkeitsversicherung von 92 EUR.

2.3 Das bereinigte Nettoeinkommen beträgt damit rund 5.538 EUR im Monat.

3 Vorrangige Unterhaltspflichten

3.1 Gegenüber den beiden minderjährigen Kindern Lennart und Frieda bestehen vorrangige Barunterhaltspflichten. Angesetzt werden nach der für 2026 maßgeblichen Tabelle und Einkommensgruppe Zahlbeträge von zusammen rund 1.180 EUR im Monat.

3.2 Gegenüber der teilzeitbeschäftigten Ehefrau besteht ein vorrangiger Familienunterhalt. Dieser wird im Rahmen des Familienselbstbehalts berücksichtigt; dazu Aktenstück 06.

4 Selbstbehalt

Der Familienselbstbehalt der Eheleute wird als Arbeitswert mit rund 4.800 EUR im Monat angesetzt. Nach Abzug des vorrangigen Kindesunterhalts von rund 1.180 EUR vom bereinigten Nettoeinkommen von rund 5.538 EUR verbleiben rund 4.358 EUR. Dieser Betrag liegt bereits unterhalb des angesetzten Familienselbstbehalts von rund 4.800 EUR.

5 Einzusetzendes Einkommen

5.1 Nach der Arbeitsrechnung verbleibt nach Abzug des vorrangigen Kindesunterhalts kein Betrag, der den angesetzten Familienselbstbehalt übersteigt. Daraus folgt nach diesem Rechenweg ein einzusetzendes Einkommen von rund 0 EUR und damit eine sehr geringe oder fehlende unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit.

5.2 Diese Rechnung steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der noch ungeklärten Frage, wie der Selbstbehalt beim Elternunterhalt nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes bei einem Kind oberhalb der Einkommensgrenze konkret zu bemessen ist. Wird ein niedrigerer Selbstbehalt angesetzt oder der Familienunterhalt anders bewertet, kann sich ein einzusetzender Betrag in der Größenordnung von monatlich einigen hundert Euro ergeben. Die Spanne ist in csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv und in den Hinweisen in Aktenstück 14 dokumentiert.

6 Verhältnis zum gedeckten Bedarf

Selbst wenn ein einzusetzender Betrag verbliebe, wäre er durch den vom Sozialamt monatlich aufgewendeten ungedeckten Bedarf von rund 2.155 EUR der Höhe nach begrenzt. Eine Inanspruchnahme über diesen Betrag hinaus scheidet aus.

7 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Die Steuer- und Abgabenlast ist überschlägig ermittelt; die Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.
Normbezug: §§ 1601, 1602, 1603, 1609 BGB.

Einwendungen: Kontaktabbruch, Verwirkung und Leistungsunfähigkeit

1 Überblick

Der Mandant kann dem Rückgriff sowohl tatsächliche als auch rechtliche Einwendungen entgegenhalten. Im Vordergrund stehen die fehlende oder geringe Leistungsfähigkeit und der Einwand der Verwirkung wegen schweren Fehlverhaltens der Mutter.

2 Leistungsunfähigkeit

Die wichtigste Einwendung ist die fehlende Leistungsfähigkeit. Nach der Arbeitsrechnung in Aktenstück 10 verbleibt nach Abzug der vorrangigen Unterhaltungspflichten und des erhöhten Selbstbehalts voraussichtlich kein oder nur ein geringer einzusetzender Betrag. Diese Einwendung ist zahlengestützt zu führen und durch vollständige Belege zu untermauern.

3 Verwirkung wegen Kontaktabbruchs

3.1 Der Mandant trägt vor, seine Mutter habe den Kontakt zu ihm abgebrochen, als er sechzehn Jahre alt war, nachdem sie die Familie verlassen habe. Sie habe sich in der Folgezeit weder um ihn gekümmert noch zu seiner Hochzeit oder zur Geburt seiner Kinder Kontakt gesucht. Erst die Heimaufnahme habe wieder zu einer Befassung mit ihr geführt.

3.2 Nach § 1611 BGB kann der Unterhaltsanspruch wegen schwerer Verfehlung des Berechtigten gegen den Verpflichteten ganz oder teilweise entfallen. Allein ein vom Elternteil ausgehender Kontaktabbruch im Erwachsenenalter genügt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in der Regel nicht, um den Anspruch entfallen zu lassen, weil die Verletzung der allgemeinen elterlichen Verpflichtung zu Beistand und Rücksicht für sich genommen noch keine schwere Verfehlung darstellt. Anders kann es liegen, wenn der Elternteil sich in der Kindheit gröblich der eigenen Unterhalts- und Sorgspflicht entzogen hat. Die einschlägige Rechtsprechung ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

3.3 Für den Mandanten ist der Verwirkungseinwand daher nur begrenzt aussichtsreich, soweit es allein um den späteren Kontaktabbruch geht. Sollte sich belegen lassen, dass die Mutter ihre Unterhalts- und Sorgpflicht bereits in seiner Kindheit nachhaltig verletzt hat, gewinnt der Einwand an Gewicht. Die Tatsachengrundlage ist mit dem Mandanten weiter aufzuklären.

4 Zusammenspiel der Einwendungen

Angesichts der wahrscheinlich ohnehin geringen Leistungsfähigkeit kommt es auf die Verwirkung möglicherweise nicht entscheidend an. Gleichwohl ist der Verwirkungsvortrag vorsorglich zu sichern, falls die Berechnung zu einem einzusetzenden Betrag führt.

5 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Grundlage sind die Angaben des Mandanten zum Lebensweg. Normbezug: § 1611 BGB. Die zitierte Rechtsprechung zum Kontaktabbruch ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Strategie und Entwurf des Antwortschreibens an das Sozialamt

1 Strategische Linie

Die Verteidigung stützt sich auf drei Ebenen. Erstens wird die Auskunft erteilt, aber auf das gesetzlich Geschuldete begrenzt. Zweitens wird die fehlende oder geringe Leistungsfähigkeit nach Abzug der vorrangigen Familienlasten und des erhöhten Selbstbehalts dargelegt. Drittens wird vorsorglich der Verwirkungseinwand und der Hinweis auf die Schenkungsrückforderung gegen die Enkelin als alternativer Befriedigungsweg des Sozialamts in Stellung gebracht. Ziel ist, eine Inanspruchnahme zu vermeiden oder auf einen geringen Betrag zu begrenzen.

2 Entwurf des Antwortschreibens

An das

Sozialamt der StädteRegion Aachen

— Hilfe zur Pflege —

In Sachen Unterhaltsregress für Hildegard Reinhold, Ihr Schreiben vom 12.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir an, dass uns Herr Markus Reinhold mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. Eine auf uns lautende Vollmacht fügen wir bei.

Wir nehmen Ihre Rechtswahrungsanzeige und Ihr Auskunftsverlangen zur Kenntnis. Unser Mandant ist bereit, im gesetzlich gebotenen Umfang Auskunft zu erteilen. Wir übersenden anliegend eine Einkommensübersicht für das Kalenderjahr 2025 nebst Belegen.

Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass unser Mandant gegenüber seiner teilzeitbeschäftigten Ehefrau und zwei minderjährigen, im Haushalt lebenden Kindern vorrangig unterhaltspflichtig ist. Nach Abzug dieser vorrangigen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung des beim Elternunterhalt erhöhten Selbstbehalts verbleibt nach unserer Berechnung kein oder allenfalls ein geringfügiger einzusetzender Betrag. Eine Inanspruchnahme in nennenswerter Höhe kommt danach nicht in Betracht.

Wir behalten uns ferner vor, dem Anspruch entgegenzuhalten, dass der Kontakt zwischen unserem Mandanten und seiner Mutter seit dessen Jugend abgebrochen war. Schließlich weisen wir darauf hin, dass die Leistungsberechtigte im Jahr 2021 eine Geldzuwendung von 30.000 EUR vorgenommen hat, deren Rückforderung nach § 528 BGB vorrangig zu prüfen sein dürfte.

Wir bitten um Mitteilung, in welcher Höhe Sie monatliche Leistungen erbringen und wie Sie die Heranziehung der weiteren unterhaltspflichtigen Tochter beurteilen. Eine Zahlungsaufforderung weisen wir bis zur abschließenden Klärung der Leistungsfähigkeit zurück.

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

3 Hinweise zum Entwurf

Der Entwurf erteilt Auskunft, ohne die Leistungsfähigkeit vorschnell einzuräumen, und sichert die Einwendungen. Die konkreten Zahlen aus Aktenstück 10 sind vor Versand zu prüfen und die Vollmacht beizufügen.

4 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Normbezug: §§ 1601, 1603, 1606, 1611 BGB, § 94 SGB XII, § 528 BGB, Angehörigen-Entlastungsgesetz.

Vergleichs- und Ratenangebot

1 Zweck

Für den Fall, dass das Sozialamt entgegen unserer Berechnung von einer Leistungsfähigkeit ausgeht oder zur Vermeidung eines streitigen Verfahrens, wird ein abgestuftes Vergleichsangebot vorbereitet. Es soll eine endgültige Erledigung ermöglichen, ohne die wirtschaftliche Lage der Familie des Mandanten zu gefährden.

2 Bewertung der Ausgangslage

Nach der Arbeitsrechnung in Aktenstück 10 ist die Leistungsfähigkeit gering oder nicht gegeben. Ein Vergleich kommt daher nur als Risikoabwägung in Betracht, um Verfahrenskosten und das Prozessrisiko hinsichtlich der ungeklärten Selbstbehaltsfrage zu vermeiden. Der vom Sozialamt monatlich aufgewendete ungedeckte Bedarf von rund 2.155 EUR bildet die absolute Obergrenze; tatsächlich liegt ein etwaiger einzusetzender Betrag deutlich darunter.

3 Angebot

3.1 Erste Stufe. Vergleichsweise wird angeboten, laufend einen monatlichen Betrag von 150 EUR zu zahlen, beginnend mit dem auf den Vergleichsschluss folgenden Monat, befristet bis zur Beendigung des Heimaufenthalts der Mutter. Damit wären sämtliche Ansprüche für die Vergangenheit und die Zukunft abgegolten.

3.2 Zweite Stufe. Hilfsweise wird ein einmaliger Abfindungsbetrag von 3.000 EUR angeboten, zahlbar in zwölf Monatsraten zu je 250 EUR, zur vollständigen und endgültigen Abgeltung sämtlicher Unterhalts- und etwaiger Schenkungsrückforderungsansprüche.

3.3 Beide Angebote stehen unter dem Vorbehalt, dass das Sozialamt auf weitergehende Ansprüche und auf eine Heranziehung der Schwester im Innenverhältnis verzichtet, soweit sie den Mandanten belasten würde.

4 Begründung der Beträge

Die angebotenen Beträge orientieren sich an dem allenfalls geringfügig verbleibenden einzusetzenden Einkommen und an dem Interesse an einer schnellen, endgültigen Erledigung. Sie sind bewusst niedrig gehalten, weil die Hauptverteidigungslinie die fehlende Leistungsfähigkeit ist und der Vergleich nur dem Ausschluss des Prozessrisikos dient.

5 Hinweise

Vor Unterbreitung des Angebots ist die abschließende Berechnung freizugeben und mit dem Mandanten die Obergrenze seiner Zahlungsbereitschaft zu klären. Ein Vergleich sollte schriftlich und mit ausdrücklicher Abgeltungsklausel geschlossen werden.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Normbezug: §§ 1601, 1603 BGB, § 94 SGB XII. Die zugrunde liegenden Selbstbehaltssätze sind Arbeitswerte und vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Aktenvermerk: Bearbeiterhinweise, offene Punkte, Verifikationsbedarf

1 Zweck

Dieser Vermerk fasst die offenen Punkte und den Verifikationsbedarf zusammen, ohne die abschließende rechtliche Lösung vorwegzunehmen. Er dient der internen Bearbeitung und ist nicht zur Weitergabe bestimmt.

2 Vorrangig zu klären

2.1 Genauer Einkommensbegriff der 100.000-EUR-Grenze und maßgeblicher Stand des Angehörigen-Entlastungsgesetzes; vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

2.2 Höhe und Struktur des Selbstbehalts beim Elternunterhalt bei einem Kind oberhalb der Einkommensgrenze; ob neben der Grenze ein eigenständiger Familienselbstbehalt anzusetzen ist. Arbeitswerte in Aktenstück 06 und 10 sind vorläufig.

2.3 Behandlung des Anteils eines unter der Grenze liegenden Geschwisters: Verlagerung auf das andere Kind oder Verbleib beim Träger; vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

3 Sachverhalt weiter aufklären

3.1 Tatsächliches Einkommen der Schwester Carola Vennhoff belegen lassen.

3.2 Lebensgeschichtliche Tatsachen zum behaupteten frühen Sorgepflichtverstoß der Mutter sammeln, um den Verwirkungseinwand zu stützen.

3.3 Verbleib der 2021 geschenkten 30.000 EUR und mögliche Entreicherung der Enkelin prüfen.

4 Rechenspanne

Nach der Arbeitsrechnung ergibt sich ein einzusetzendes Einkommen von rund 0 EUR bis zu einem niedrigen dreistelligen Monatsbetrag, je nach Ansatz des Selbstbehalts. Die laufende Sozialhilfeleistung von rund 2.155 EUR im Monat bildet die Obergrenze des Regresses. Die Spanne ist in csv/einkommensuebersicht_markus_reinhold.csv hinterlegt.

5 Konsistenzhinweis

Die Kernzahlen sind über alle Aktenstücke abgestimmt: Jahresbrutto des Mandanten rund 112.280 EUR, Heimentgelt 4.380 EUR, eigene Mittel der Mutter 2.225 EUR, ungedeckter Bedarf 2.155 EUR. Änderungen sind in allen betroffenen Dateien nachzuziehen.

6 Quellen und Belege

Quellenpflicht nach references/zitierweise.md. Sämtliche mit Arbeitswert gekennzeichneten Sätze und die in Bezug genommene Rechtsprechung sind vor abschließender Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren.

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Sozialleistung

1. Verfahrensstand

Der Ordner elternunterhalt-pflegeheim-sozialamtsregress-aachen wird nach Durchsicht als laufende Leistungsakte geführt. Maßgeblich sind Bescheiddatum, Zugang, Widerspruchsfrist, medizinischer oder pflegerischer Befund und die Frage, ob vorläufiger Rechtsschutz vorbereitet werden muss.

2. Lebensnahe Reibungspunkte

Die Unterlagen zeigen regelmäßig keine glatte Behördenspur: telefonische Zusagen stehen neben knappen Bescheiden, Arztbriefe enthalten Alltagsschilderungen, Angehörige notieren nur das, was ihnen auffällt, und Leistungsträger verweisen auf Zuständigkeitsgrenzen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst sind Frist, zuständige Stelle, Leistungsziel, vorhandene Belege und fehlende medizinische Tatsachen zu sortieren. Erst danach folgt die rechtliche Einordnung nach SGB, Verfahrensrecht und Beweislast.